

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5625/2541	นาง เพ ชรา เจริญ ผล	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง ฉล อม สุข สมัย	โจทก์
	นาย สยาม ศ รียา กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 58, มาตรา 142 (1), มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและบริวาร ให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่พิพาทตาม น.ส.3 เลขที่ 485 ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอด ต่อสู้คดีว่าเดิมที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 465 มีจำนวน 12 ไร่เป็นของ ป.มารดาผู้ ร้องสอด แต่ ป. ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นเนื้อที่ 17 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2529 ผู้ร้องสอดได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวจาก ป. แล้วผู้ร้องสอดได้ครอบครอง ทำประโยชน์ตลอดมาและได้ซื้อเพิ่มเติม จากบุคคลภายนอกทางทิศตะวันออกของ ที่ดิน รวมแล้ว 23 ไร่เศษ ผู้ร้องสอดให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้อาศัยทำกิน ตามคำร้อง สอดดังกล่าวเท่ากับว่าผู้ร้องสอดอ้างว่า ที่พิพาทเป็นของผู้ร้องสอดทั้งหมด ข้อต่อสู้ ของผู้ร้องสอดจึงไม่มีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครองที่พิพาทของโจทก์เพราะการ แย่งการครอบครองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของ ผู้อื่นเท่านั้น ผู้ร้องสอดจึงไม่อาจ อ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง ได้ คำร้อง สอดของผู้ร้องสอดเป็นการเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 57(1)ซึ่งตามมาตรา 58 ผู้ร้องสอดมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือ ถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ดังนี้ ย่อมถือว่าผู้ร้องสอดได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วย ทั้งคดี

ระหว่างโจทก์และผู้ร้องสอดเป็นคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมาตรา 142(1) บัญญัติว่า ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทเป็น ของโจทก์ ศาลยอมพิพากษาให้ขับไล่ผู้ร้องสอดได้ หากเกินคำขอไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ และให้ส่งมอบที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย กับห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีก

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดกับจำเลยที่ 1 อยู่กินฉันสามีภริยากันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จำเลยที่ 2 เป็นน้องเขยของผู้ร้องสอดและอาศัยอยู่กับผู้ร้องสอดเดิมที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 465 มีเนื้อที่ตามเอกสารประมาณ 12 ไร่ นางแปลกเข้าครอบครองทำประโยชน์มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ มาประมาณ 30 ปี ส่วนผู้ร้องสอดครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนปัจจุบัน และซื้อที่ดินเพิ่มจากบุคคลภายนอกอีกรวมเป็นเนื้อที่ 27 ไร่เศษ ผู้ร้องสอดจดทะเบียนรับมรดกที่ดินดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2529 หากที่ดินที่ผู้ร้องสอดครอบครองทำประโยชน์ทั้งหมดทับกับที่ดินบางส่วนของโจทก์ ผู้ร้องสอดก็ได้สิทธิครอบครองที่ดินทั้ง 27 ไร่เศษ ดังกล่าวแล้ว โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองซึ่งทำกินร่วมกับผู้ร้องสอดในที่ดินทั้ง 27 ไร่เศษเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องสอดซึ่งผู้ร้องสอดได้แย่งการครอบครองจากโจทก์แล้ว ผู้ร้องสอดจึงร้องสอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ขอให้พิพากษาว่าที่ดินเนื้อที่ 27

ไว้เศษตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำร้องเป็นของผู้ร้องสอด ห้ามโจทก์และจำเลยทั้งสอง
เข้าเกี่ยวข้อง

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า ปัจจุบันที่ดินของโจทก์มีเนื้อที่เหลือเพียง 83 ไร่
เศษ เนื่องจากที่ดินทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ได้ตัดแบ่งเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 465 ที่
ผู้ร้องสอดอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองนั้นเป็นที่ดินอยู่ทางด้านทิศเหนือที่ดินโจทก์ โดยมี
ลำบางสาธารณประโยชน์คั่นระหว่างที่ดินดังกล่าวกับที่ดินโจทก์ ผู้ร้องสอดหาได้
ครอบครองที่ดินเนื้อที่ 27 ไร่ ไม่ ที่ดินที่ผู้ร้องสอดครอบครองไม่ได้อยู่ในที่ดินโจทก์
โจทก์ไม่เคยสละการครอบครองที่ดินของโจทก์จำเลยทั้งสองเข้าที่ดินจากโจทก์โดยผู้
ร้องสอดไม่คัดค้านสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของผู้ร้องสอดขอให้ยก
คำร้องสอด

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การแก้คำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ร้องสอดและจำเลยทั้งสองพร้อมบริวารขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากที่พิพาทและส่งมอบที่พิพาทคืนโจทก์ห้ามจำเลยทั้งสองและผู้ร้อง
สอดเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไปยกคำร้องสอด

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกาโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 485 ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 465 ที่พิพาทมีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา อยู่ภายในกรอบเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องสอดว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือของผู้ร้องสอด ปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า รูปคดีมีเหตุผลเชื่อได้ว่า ทั้งผู้ร้องสอดและจำเลยทั้งสองได้เข้าไปทำประโยชน์ในที่พิพาทอันเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินโจทก์ตาม น.ส.3 เลขที่ 485 โดยอาศัยสิทธิการเช่าจากโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา

ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า ผู้ร้องสอดได้ยกประเด็นเรื่องแย่งการครอบครองจนได้สิทธิและผู้ร้องสอดมีสิทธิในที่พิพาทยิ่งกว่าโจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองกับบริวารและให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่พิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดต่อสู้คดีว่า เดิมที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 465 มีจำนวน 12 ไร่เป็นของนางแปลกมารดาผู้ร้องสอดแต่นางแปลกได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นเนื้อที่ 17 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2529 ผู้ร้องสอดได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวจากนางแปลกแล้วผู้ร้องสอดได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา และได้ซื้อเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกทางทิศตะวันออกของที่ดิน รวมแล้ว 23 ไร่เศษจำเลยทั้งสองเป็นผู้อาศัยผู้ร้องสอดให้ทำกิน ดังนี้ตามคำร้องสอดดังกล่าวจึงเท่ากับว่าผู้ร้องอ้างว่า ที่พิพาทเป็นของผู้ร้องสอดทั้งหมด ข้อต่อสู้ของผู้ร้องสอดจึงไม่มีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครองที่พิพาทของโจทก์เพราะการแย่งการครอบครองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้นผู้ร้องสอดจึงไม่อาจอ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 วรรคสองได้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องสอดที่ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสอง
เท่านั้น เมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม โจทก์ให้การแก้คำร้อง
สอดโดยมิได้ฟ้องแย้งให้ขับไล่ผู้ร้องสอด ศาลล่างทั้งสองพิพากษาขับไล่ผู้ร้องสอด
ด้วยจึงเกินคำขอ เห็นว่า คำร้องสอดของผู้ร้องสอดเป็นการเข้ามาเป็นคู่ความตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ซึ่งตามมาตรา 58 บัญญัติว่าผู้
ร้องสอดตามอนุมาตรา (1) และ (3) แห่งมาตราก่อนนี้มีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้อง
หรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ดังนี้ ย่อมถือว่าผู้ร้องสอดได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยทั้งคดี
ระหว่างโจทก์และผู้ร้องสอดเป็นคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(1) ที่บัญญัติว่า ให้ฟังเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับ
ฟ้องขอให้ขับไล่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ศาลย่อมพิพากษาให้
ขับไล่ผู้ร้องสอดได้

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาอุล-ชวลิต ธรรมภาณุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ